

1500847-21.2022.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Magistrado: Guacy Sibille Leite
Comarca: Ribeirão Preto
Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/06/2022

... uma ocorrência relacionada à tráfico de drogas, quando avistaram dois indivíduos e estes evadiram ao visualizarem a viatura. Após breve acompanhamento abordaram o acusado.

O acusado informou onde residia, efetuou buscas no local, que foram acompanhadas pelo padrinho de Wesley. Encontraram em cima do armário, da cozinha do imóvel, um revólver, calibre 38, sem marca aparente, de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

3ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saadi, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500847-21.2022.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500847-21.2022.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2090696/2022 - CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 24041108 -

CENTRAL POL.JUD-RIB. PRETO, 2090696 - 02º D.P. RIBEIRAO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLLEY DE FARIA REIS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz de Direito: Dr. Guacy Sibille Leite

Vistos.

Wesley de Faria Reis, qualificado nos autos, está sendo processado por incurso no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, porque segundo a acusação no dia 03 de abril de 2022, por volta das 15h30min, na Rua Angra dos Reis, nº 1, casa nº 1, Jardim Aeroporto, neste Município (fls. 06), o denunciado, possuía uma arma de fogo de uso permitido com numeração suprimida, conforme laudo pericial (p. 71/74), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A denúncia foi recebida em 13 de abril de 2022 (p. 75). O acusado foi citado (p. 89) e respondeu a acusação (p. 77/80).

Durante a instrução, a testemunha foi inquirida Rafael de Oliveira Marcelino e o acusado foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público, pleiteou a procedência da ação penal, com a consequente condenação do acusado nos termos da denúncia. Requereu a fixação da pena-base acima do mínimo legal. O reconhecimento da agravante da reincidência. Fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena, vedado o recurso em liberdade.

A Defesa, por sua vez, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal. Compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência. Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Concessão de regime aberto para o início de cumprimento da pena. Subsidiariamente, requereu a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da pena.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade e a autoria foram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante (p. 1/16), boletim de ocorrência (p. 6/7), auto de exibição e apreensão (p. 15), laudo pericial (p. 71/74), bem como pela prova oral coligida.

Indagado pela acusação, a policial militar Rafael de Oliveira Marcelino esclareceu que efetuava patrulhamento e estavam em deslocamento para verificar uma ocorrência relacionada à tráfico de drogas, quando avistaram dois indivíduos e estes evadiram ao visualizarem a viatura. Após breve acompanhamento abordaram o acusado.

O acusado informou onde residia, efetuou buscas no local, que foram acompanhadas pelo padrinho de Wesley. Encontraram em cima do armário, da cozinha do imóvel, um revólver, calibre 38, sem marca aparente, de numeração suprimida, desmuniado. O acusado admitiu a propriedade do armamento,

Indagado pela defesa, informou que o acusado não ofereceu resistência durante a abordagem.

Indagado pelo juízo, relatou que o acusado disse ter comprado a arma a muito tempo, no Bairro Simioni.

Em relação à validade do depoimento de policiais, é importante lembrar que a jurisprudência do STJ se firmou no sentido de que “são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).

Tangenciando a questão atinente à presunção de legitimidade - e apenas avaliando o tema sob a perspectiva do artigo 202 do CPP -, André Estefam aduz que o “depoimento de policial é absolutamente válido, devendo eventual parcialidade ser verificada em cada caso concreto” (ESTEFAM, André. Provas e procedimentos no processo penal. 2. ed. São Paulo: Damásio de Jesus, 2008, p. 55.)

Conjugando tais ponderações ao atributo do ato administrativo, Renato Marcão destaca haver presunção relativa de que policiais agem corretamente no desempenho de suas funções: “Não havendo comprovação do ânimo de incriminar o acusado, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Há presunção juris tantum de que agem escorreitamente no exercício de suas funções” (ARCÃO, Renato. Curso de processo penal. 3. ed. rev. ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 553).

Indagado pela acusação, o acusado confessou a posse da arma de fogo, a recebeu como pagamento de dívida. A intenção seria revende-la. A arma estava pintada de preto, não sabe informar sobre a supressão da numeração. Não utilizou a arma. Estava evadido do sistema prisional.

Questionado pela defesa, informou a posse da arma visava sua proteção pessoal. Dessa forma, verifica-se que a confissão não é elemento isolado nos autos, ao revés, foi corroborada pelo conjunto probatório. Quanto à confissão judicial, vale destacar:

A confissão judicial livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos pode levar à condenação do acusado. Já se tem decidido, por isso, que a confissão judicial é prova para a condenação, máxime quando compatível com a materialidade do delito e realizada na presença do defensor ou corroborada por depoimentos, mesmo do inquérito policial. (Júlio Fabbrini Mirabete - Processo Penal - ed. Atlas, 8a edição, pág. 288).

APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO. VALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. FURTO CONSUMADO. DOSIMETRIA QUE NÃO COMPORTA ALTERAÇÃO. REGIME ABERTO MANTIDO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...)

2. A confissão, de fato, não é prova dotada de caráter absoluto (aliás, no sistema processual penal em vigor, nenhuma prova tem esse caráter). Todavia, é importante elemento a ser considerado pelo julgador na formação do seu convencimento. Quando a confissão estiver em conformidade com os demais elementos dos autos, como ocorre neste feito, serve, sim, de supedâneo à prolação do edito condenatório. No caso, nada existe a indicar que a confissão não tenha sido firme e sincera. Com todo o respeito, apenas elucubrações anódinas, por assim dizer, as quais pouco ou quase nada auxiliam na apreciação do acervo probatório, poderiam, num caso como o presente, dar sustentáculo à conclusão de que a ré estaria mentindo, imputando a si, falsamente, o fato criminoso. Nada existe de concreto (nem mesmo de compreensível) a indicar a imprestabilidade da confissão judicial da apelante, mormente porque confirmada pela prova oral produzida em Juízo. (...) Precedentes do STF. (TJSP, Apelação nº 0002143-30.2010.8.26.0060, 3º Câmara de Direito Criminal, julgado em 31/10/2017).

Sendo assim, a confissão do acusado vai ao encontro do depoimento do policial ouvido em juízo. Com efeito, o conjunto probatório é harmônico e seguro em atestar a autoria do acusado no delito. Assim, o policial militar coerentemente confirmou a prisão em flagrante do acusado pela posse de arma de fogo (p. 15), em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O exame pericial de páginas 71/74 atestou a eficácia e a potencialidade lesiva da arma (p. 73): "Testado em disparos de prova, seus mecanismos mostraram-se eficazes". O exame, também, revelou sinal de identificação, da arma de fogo estava suprimido "Trata-se de um revólver usado, desmuniado, de fabricação espanhola, de marca ORBEA HERMANOS, de numeração não aparente" (p. 72).

Desse modo, sendo certas a materialidade e autoria, configura-se o crime do artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003. Conforme o entendimento jurisprudencial predominante, a posse irregular de arma de fogo constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato.

A respeito do tema, Rogério Greco leciona que o crime de mera conduta "não prevê qualquer produção naturalística de resultado no tipo penal", assim, não exige a produção de resultado material à consumação, de maneira que a aferição do comportamento proibido, no caso concreto, é o bastante à configuração do delito. Por sua vez, o crime de perigo abstrato é aquele cujo tipo penal prevê uma conduta que coloca em perigo o bem jurídico protegido, sendo "suficiente, para fins de caracterização do perigo, a prática do comportamento - comissivo ou omissivo - por ele previsto" (GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral, volume I. 19. ed. Niterói, RJ: Impetus, 2017).

Sobre este delito, a tutela jurídica recai sobre a paz social e a segurança e incolumidade pública. Assim, numa relação de complementariedade entre os conceitos supracitados, o fato de o réu possuir a arma de fogo em questão coloca em risco os bens jurídicos protegidos pelo tipo incriminador, sendo prescindível a comprovação de que, efetivamente, produziu uma situação de risco. Dessa forma, ainda que não tenha feito uso de tais instrumentos, praticou o comportamento típico, incorrendo no ilícito penal, portanto, deve ser responsabilizado.

Nessa acepção, ressalto a jurisprudência dos Tribunais Superiores:

(...) Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despidendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta (...). (STF, RHC 158087 AgR, Primeira Turma, Relator LUIZ FUX, Julgamento: 28/08/2018, Publicação: 15/10/2018).

No mesmo sentido, está o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Apelação. Posse irregular de arma de fogo e munições de uso permitido. Materialidade e autoria comprovadas. Condenação mantida. Ausência de dolo e lesividade da conduta. Não ocorrência. Dolo demonstrado. Crime de perigo abstrato. Dosimetria. Pena fixada no mínimo legal. Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito. Reduzido o valor da prestação pecuniária. Regime inicial aberto mantido em caso de reconversão. Recurso parcialmente provido. (TJSP, Apelação nº 1502564-73.2019.8.26.0530, Relator(a): Luiz Fernando Vaggione, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 24/05/2021, Data de publicação: 24/05/2021). (grifos nossos).

Apelação. Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório a evidenciar a responsabilidade penal do acusado. 2. Os crimes de porte ilegal e posse irregular de arma de fogo são de mera conduta e perigo abstrato, em que se tutela a segurança pública e a paz social. Basta, para a sua configuração, a posse ou porte da arma de fogo, em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, não se exigindo a presença de risco concreto de dano. 3. Sanção que não merece reparo. Recurso desprovido. (TJSP, Apelação nº 0000893-09.2012.8.26.0539, Relator Laerte Marrone, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 20/10/2016, Data de publicação: 21/10/2016). (grifos nossos).

Verifica-se, então, que a prova oral produzida e os elementos coligidos se revestem de coerência, robustez e segurança, e não demonstram qualquer tendência para o exagero ou o prejuízo injusto, sendo hábeis à condenação. Afora isso, vale dizer, também, que nenhum elemento foi trazido à baila que de fato pudesse desmerecer os depoimentos coerentes prestados em juízo, a respeito da realidade retratada, ou que pudesse afastar o decreto condenatório. O quadro probatório é suficiente para embasar essa decisão condenatória.

Ademais, não se pode dizer que as provas sejam insuficientes, pois, prova suficiente é a que, reduzindo ao mínimo desejável a margem de erro, conduz à formulação de juízo de certeza possível. Significa dizer: juízo revestido de confortadora probabilidade de exatidão. (TACRIM-SP – rel. Souza Nery, Apel. N. 1.067.349-1 – Comarca de Ribeirão Preto).

Comprovadas autoria e materialidade, passo à dosagem da pena.

Na primeira fase, considero as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, como desfavoráveis em razão dos maus antecedentes (proc. 0001799-03.2013.8.26.0300, p. 18) e fixo a pena-base acima do mínimo legal em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a agravante da reincidência (proc. 0000461-86.2016.8.26.0300, p. 17) e a atenuante da confissão espontânea. Entendendo que a compensação entre ambas é perfeitamente possível, mantenho a pena anteriormente cominada.

Ausentes causas modificativas, fixo a pena em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do acusado, fixo o regime inicial semiaberto para início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c” do Código Penal. Por se tratar de agente, que ostenta reincidência pela prática do delito de roubo e estava em cumprimento de pena quando cometeu nova infração (proc. 0008994-46.2017.8.26.0026, p. 19), não considero a substituição da pena privativa socialmente recomendável e tampouco suficiente para repressão do delito. Também, ausentes os requisitos para aplicação do sursis (art. 77, CP)

Decido.

Ante o exposto, Julgo Procedente o pedido formulado pela acusação para condenar Wesley de Faria Reis, qualificado nos autos, por incurso no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/2003, à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, com os reajustes

legais.

Nos termos do artigo 316, parágrafo único, do CPP, a prisão preventiva deve ser mantida, pois foi apurada a responsabilização criminal do acusado, encaixando-se nos parâmetros do artigo 313, II, do CPP, já que se trata de agente que ostenta reincidência, inclusive, estava em cumprimento de pena quando foi preso em flagrante (proc. 0008994-46.2017.8.26.0026, p. 19). Nesse quadro, a presente sentença acentuou o requisito da garantia da ordem pública e fez emergir o requisito da garantia da aplicação da lei penal (312 CPP), dessa forma, justificada a manutenção da prisão preventiva, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça (HC 670.189/SC).

Verifico que o sentenciado respondeu preso ao processo e encontra-se nesse estado desde o dia 3 de abril de 2022, (p. 1). No entanto, não estão presentes os requisitos objetivos do artigo 112 da Lei nº. 7.210/84. Logo, como não resgatou o lapso necessário para progressão, deve iniciar o cumprimento da pena no regime semiaberto.

Expeça-se ofício de recomendação e solicite-se vaga no regime semiaberto.

Com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, §9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, o sentenciado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas processuais, ressalvado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça deferida no item "2" de p. 90).

Proceda a serventia nos termos do artigo 25 da Lei 10.826/03.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal); expeça-se guia de execução.

Autorizo a expedição de mandado de intimação na classificação urgente-plantão. P.R.I.C.

Ribeirão Preto, 07 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA